



„ДАВИДА БГ“ ЕООД · ПЛЕВЕН

Договор № _____

Дата: _____

Място: _____

Договор за предоставяне на софтуер като услуга

Система TransitFlow за издаване, проверка и отчитане на абонаментни превозни документи

Днес, _____, в гр. _____, между:

1. „ДАВИДА БГ“ ЕООД, ЕИК 204356138, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5802, жк. „Сторгозия“, ул. „Цар Самуил“ — паркинга срещу бл. 34А, представлявано от управителя _____, наричано по-долу **ДОСТАВЧИКЪТ**, от една страна,
2. „ЦВЕТИНА – МЕЗДРА“ ЕООД, ЕИК 202037056, рег. по ЗДДС № BG202037056, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра 3100, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 52В, представлявано от управителя _____, наричано по-долу **КЛИЕНТЪТ**, от друга страна,

наричани заедно **Страните**, а поотделно — **Страна**,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

- (А) Доставчикът е разработил, притежава и поддържа софтуерна система за управление на абонаментни превозни документи, предоставяна дистанционно през интернет;
- (Б) Клиентът извършва обществен превоз на пътници и желае да ползва тази система за издаване, проверка и отчитане на абонаментните карти на своите пътници;
- (В) Страните желаят да уредят отношенията си във връзка с предоставянето и ползването на системата, доставката на оборудване и карти и съпътстващите услуги,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1 При тълкуването и прилагането на този договор посочените понятия имат следното значение:

- 1.1.1 „Системата“ — софтуерната платформа TransitFlow, включително уеб приложението, приложението за терминали в превозните средства и приложението за четец на гише, заедно с всички последващи актуализации.
- 1.1.2 „Услугата“ — предоставянето на Клиента на дистанционен достъп до Системата и съпътстващата поддръжка при условията на този договор.
- 1.1.3 „Оборудването“ — терминалите, четецът за гише и камерата, описани в Приложение 2.
- 1.1.4 „Картите“ — безконтактните носители, върху които се издават абонаментните превозни документи.
- 1.1.5 „Абонаментен период“ — периодът, за който е заплатено абонаментно възнаграждение.
- 1.1.6 „Данни на Клиента“ — всички данни, въведени от Клиента или неговите Потребители в Системата, както и данните, генерирани при ползването на Системата.

- 1.1.7 „Потребител“ — лице, на което Клиентът е предоставил достъп до Системата.
- 1.1.8 „Работен ден“ — ден, който не е събота, неделя или официален празник в Република България.
- 1.1.9 „Конфиденциална информация“ — всяка информация, разменена между Страните във връзка с този договор, която не е публично известна.
- 1.1.10 Понятията „лични данни“, „обработване“, „администратор“ и „обработващ“ имат значението по Регламент (ЕС) 2016/679.

2. ПРЕДМЕТ

- 2.1 Доставчикът предоставя на Клиента Услугата, а Клиентът се задължава да я ползва при условията на този договор и да заплаща договореното възнаграждение.
- 2.2 Доставчикът доставя Оборудването и Картите съгласно Приложение 2 и извършва въвеждане в експлоатация и обучение на Потребителите.
- 2.3 Услугата се предоставя дистанционно. Клиентът не придобива Системата, копие от нея или нейния изходен код и не получава каквито и да е права върху тях извън изрично предоставените в раздел 3.
- 2.4 Данните на всеки клиент на Доставчика се съхраняват логически отделени. Клиентът няма достъп до данни на друг клиент на Доставчика, нито друг клиент — до Данните на Клиента.

3. ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- 3.1 Доставчикът предоставя на Клиента **неизключително, непрехвърляемо и отменяемо** право да ползва Системата за собствената си превозна дейност, за срока на договора и срещу дължимите възнаграждения.
- 3.2 Клиентът няма право, пряко или чрез трето лице:
 - 3.2.1 да препродава, преотстъпва, отдава под наем или предоставя достъп до Системата на трети лица, включително на свързани дружества;
 - 3.2.2 да представя Системата като собствена разработка, както и да премахва или изменя означенията, логата и авторските бележки в нея;
 - 3.2.3 да декомпилира, дизасемблира или по друг начин да извлича изходния код, структурата или логиката на Системата, извън случаите, изрично допуснати от Закона за авторското право и сродните му права;
 - 3.2.4 да разработва конкурентен продукт въз основа на достъпа си до Системата или на сведения, получени чрез него;
 - 3.2.5 да извлича системно данни, да автоматизира достъпа извън предвидените функции или да заобикаля техническите ограничения на Системата;
 - 3.2.6 да прави опити за достъп до данни на друг клиент на Доставчика, до функции извън предоставените му, или да изпитва защитата на Системата без предварително писмено разрешение;
 - 3.2.7 да предоставя данните си за достъп на друго лице. Всеки Потребител ползва собствен профил.
- 3.3 Клиентът отговаря за действията и бездействията на своите Потребители, служители, подизпълнители и превозвачи като за свои.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

- 4.1 Доставчикът полага дължимата грижа за поддържането на Системата в работно състояние. Страните изрично приемат, че услуга, предоставяна през интернет, не може да бъде достъпна непрекъснато и че кратки прекъсвания не съставляват неизпълнение.
- 4.2 Планирана поддръжка, която прекъсва достъпа, се извършва по възможност извън натоварените часове и се обявява предварително.
- 4.3 Доставчикът извършва редовно резервно копиране на Данните на Клиента.
- 4.4 Доставчикът отстранява установените неизправности в разумен срок според тежестта им.
- 4.5 Данните се съхраняват на сървъри на територията на **Европейския съюз** – регион Франкфурт, Федерална република Германия.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

- 5.1 Клиентът ползва Системата законосъобразно и по предназначение.
- 5.2 Клиентът съхранява данните си за достъп с грижата на добър стопанин и уведомява Доставчика незабавно при съмнение за неоправомощен достъп.
- 5.3 Клиентът отговаря за верността, пълнотата и законосъобразността на Данните на Клиента, както и за наличието на валидно правно основание за обработване на лични данни на пътниците, включително на техните изображения.
- 5.4 Клиентът осигурява за своя сметка интернет свързаност и годни устройства. При липса на свързаност Системата работи с ограничена функционалност и се синхронизира при възстановяване на свързаността.
- 5.5 Клиентът не използва Системата за наблюдение на лица извън целите на превозната дейност и нейното отчитане.

6. ОБОРУДВАНЕ И КАРТИ

- 6.1 Терминалите се зачисляват към Клиента чрез еднократен код, генериран от неговия административен панел. Клиентът отговаря за зачислените устройства и уведомява Доставчика при загуба, кражба или повреда.
- 6.2 Собствеността върху Оборудването и Картите преминава върху Клиента след пълното заплащане на дължимите за тях суми.
- 6.3 За Оборудването важи гаранцията на съответния производител. Доставчикът съдейства при рекламация, но не отговаря за фабрични дефекти.
- 6.4 Карта, издадена за един клиент на Доставчика, не поражда действие при друг – Системата отказва да я обслужи.

7. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ

- 7.1 Размерът на възнаграждението, начинът на изчисляване и периодите на фактуриране са уредени в **Приложение 2**.
- 7.2 Фактурите се заплащат в срок до **10 дни** от издаването им по посочената в тях банкова сметка.
- 7.3 При забава Клиентът дължи обезщетение в размер на законната лихва съгласно чл. 86 от Закона за задълженията и договорите.

- 7.4 При забава над **15 дни** Доставчикът има право, след писмено предупреждение с 5-дневен срок за изпълнение, **да спре достъпа** до Системата до пълното погасяване на задължението. Спирането не освобождава Клиента от дължимите суми и не съставлява неизпълнение от страна на Доставчика.
- 7.5 При забава над **60 дни** Доставчикът има право да прекрати договора едностранно, без предизвестие и без да дължи обезщетение.
- 7.6 Доставчикът има право да изменя цените с **60-дневно писмено предизвестие**. Ако Клиентът не приеме новите цени, той има право да прекрати договора преди влизането им в сила, без да дължи неустойка.
- 7.7 **Изменението на цените няма обратно действие**. Абонаментен период, за който възнаграждението вече е заплатено, се ползва до изтичането му по цената, по която е заплатен. Новите цени се прилагат само за следващите периоди.

8. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

- 8.1 По отношение на личните данни на пътниците Клиентът има качеството на **администратор**, а Доставчикът — на **обработващ** по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.
- 8.2 Доставчикът обработва тези данни единствено по документирано указание на Клиента и за целите на Услугата, и не ги използва за собствени цели.
- 8.3 Условието на обработването се уреждат в **Приложение 1**, съставено съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679.
- 8.4 Клиентът **обезщетява Доставчика** за всички вреди, имуществени санкции и разноски, произтекли от липса на правно основание за обработването на въведени от Клиента данни или от негови неправомерни указания.

9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- 9.1 Системата представлява произведение, закриляно по Закона за авторското право и сродните му права. Всички права върху нея, включително върху изходния код, наименованието и означенията, принадлежат на Доставчика и остават негови.
- 9.2 **Данните на Клиента остават собственост на Клиента**. Доставчикът не ги използва за свои цели и не ги предоставя на трети лица, освен по силата на закон или по указание на Клиента.
- 9.3 Доставчикът има право да използва обобщени и анонимизирани показатели за подобряване на Системата, при условие че по тях не може да бъде идентифициран Клиентът или отделен пътник.
- 9.4 Предложения за подобрения, направени от Клиента, могат да бъдат реализирани от Доставчика, без за Клиента да възникват права върху резултата.

10. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 10.1 Всяка Страна се задължава да пази Конфиденциалната информация на другата и да не я разкрива на трети лица без нейно писмено съгласие, освен когато разкриването се изисква по закон или от компетентен орган.
- 10.2 Задължението остава в сила и **три години** след прекратяването на договора.

11. ОТГОВОРНОСТ

- 11.1 Доставчикът отговаря само за **преките** вреди, причинени виновно при изпълнението на този договор.
- 11.2 Общата отговорност на Доставчика за всички събития в рамките на една година е ограничена до **размера на възнаграждението, заплатено от Клиента за предходните дванадесет месеца**.
- 11.3 Доставчикът не отговаря за пропуснати ползи, за прекъсване на интернет свързаност или електрозахранване, за действия на трети доставчици, нито за вреди от неправилно ползване на Системата от Клиента или неговите Потребители.
- 11.4 Ограниченията по този раздел не се прилагат при умишъл или груба небрежност, както и когато законът не допуска ограничаване на отговорността.
- 11.5 Клиентът е длъжен да съобщи писмено за констатирана нередност в отчетите в срок до **30 дни** от периода, за който се отнасят.

12. СРОК, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИ

- 12.1 Договорът се сключва за срок от **една година** от подписването му и се подновява автоматично за същия срок, ако никоя от Страните не възрази писмено не по-късно от 30 дни преди изтичането му.
- 12.2 Всяка Страна може да прекрати договора с **30-дневно писмено предизвестие**.
- 12.3 Доставчикът може да прекрати договора **без предизвестие** при съществено нарушение на раздел 3, при неплащане по т. 7.5, както и при действия на Клиента, застрашаващи сигурността на Системата или на други негови клиенти.
- 12.4 След прекратяването Клиентът има **30 дни** да поиска предоставяне на Данните на Клиента в машинно четим формат. След изтичането на този срок Доставчикът ги заличава, освен когато закон изисква съхраняването им.
- 12.5 Прекратяването не засяга дължимите до момента суми, нито действието на раздели 8, 9, 10 и 11, които остават в сила и след него.

13. СЪОБЩЕНИЯ

- 13.1 Съобщенията по този договор се извършват в писмена форма и се считат за връчени при получаването им на посочените по-долу адреси, а при изпращане по електронна поща — в първия следващ работен ден.
- 13.2 Адреси за кореспонденция:
- 13.2.1 За Доставчика: гр. Плевен 5802, жк. „Сторгозия“, ул. „Цар Самуил“ — паркинга срещу бл. 34А; е-поща _____
- 13.2.2 За Клиента: гр. Мездра 3100, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 52В; е-поща _____
- 13.3 При промяна на адрес или електронна поща съответната Страна уведомява другата в 7-дневен срок. До получаване на уведомлението съобщенията, изпратени на последния известен адрес, се считат за редовно връчени.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 14.1 Настоящият договор, заедно с Приложения 1 и 2, съставлява **цялото споразумение** между Страните по неговия предмет и отменя всички предходни устни или писмени уговорки между тях.
- 14.2 Изменения и допълнения се извършват само в писмена форма, подписана от двете Страни.
- 14.3 Неупражняването или забавеното упражняване на право по този договор не се смята за отказ от него.
- 14.4 Клиентът няма право да прехвърля правата и задълженията си по договора без предварително писмено съгласие на Доставчика.
- 14.5 Нищожността на отделна клауза не влече нищожност на договора. Страните заместват нищожната клауза с действителна, съответстваща на първоначалната им воля.
- 14.6 За неуредените въпроси се прилагат Търговският закон и Законът за задълженията и договорите.
- 14.7 Споровете се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие — от компетентния съд в гр. Плевен.
- 14.8 Договорът се подписва в **два еднообразни екземпляра** — по един за всяка от Страните, всеки с еднаква доказателствена сила.
- 14.9 Всяка страница от договора и приложенията се **парафира** от представителите на Страните. Страница без парафи не се смята за част от подписания договор.

В уверение на съгласието си Страните подписват настоящия договор и приложенията към него.

ЗА „ДАВИДА БГ“ ЕООД

ЗА „ЦВЕТИНА – МЕЗДРА“ ЕООД

Управител

Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обработване на лични данни

Към договора между „ДАВИДА БГ“ ЕООД и „ЦВЕТИНА – МЕЗДРА“ ЕООД, съставено съгласно чл. 28, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679

Предмет	Обработване на лични данни при издаване и проверка на абонаментни превозни документи
Срок	За срока на договора и до връщането или заличаването на данните
Естество и цел	Съхранение, справка, проверка на валидност, отчитане на пътувания
Категории лица	Пътници с абонаментни карти; Потребители на Клиента
Категории данни	Име; изображение; номер на карта; линия; период на абонамента; записи за сканирания – дата, час, устройство
Специални категории	Не се обработват
Място на обработване	Европейски съюз – регион Франкфурт, Германия

1. Доставчикът обработва личните данни единствено по документирано указание на Клиента, освен когато е задължен по правото на ЕС или на държава членка.
2. Лицата, оправомощени да обработват данните, са поели задължение за поверителност.
3. Доставчикът прилага подходящи технически и организационни мерки, включително логическо разделяне на данните по клиенти, достъп според ролята, криптиране при пренос и редовно резервно копиране.
4. Доставчикът може да ангажира подобработващи за хостинг и свързани услуги. Клиентът дава общо предварително съгласие и се уведомява при промяна, като има право да възрази.
5. Доставчикът съдейства на Клиента при упражняване на правата на субектите на данни, при оценки на въздействието и при консултации с надзорния орган.
6. При нарушение на сигурността Доставчикът уведомява Клиента **без необосновано забавяне** и не по-късно от 48 часа от узнаването.
7. След прекратяване на договора данните се връщат или заличават по избор на Клиента, съгласно раздел 12 от договора.
8. Доставчикът предоставя на Клиента информацията, необходима за доказване на изпълнението на задълженията по това приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Възнаграждение и плащане

Към договора между „ДАВИДА БГ“ ЕООД и „ЦВЕТИНА – МЕЗДРА“ ЕООД

Позиция	Кол.	Ед. цена	Сума
Терминал за превозно средство (myPOS Smart)	3	130 €	390 €
USB четец за гише	1	95 €	95 €
Камера за заснемане на клиенти	1	40 €	40 €
NFC карта, с печат и кодиране	200	2 €	400 €
Въвеждане в експлоатация и обучение	1	490 €	490 €
Еднократно възнаграждение			1 415 €
Годишно абонаментно възнаграждение – <i>промоционална цена за първия период</i>			1 000 €
Общо дължимо за първата година			2 415 €

1.

Всички суми са в евро и са крайни. **Не се начислява данък върху добавената стойност** на основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС — Доставчикът не е регистриран по този закон.
2.

Еднократното възнаграждение и абонаментното възнаграждение за първия период се дължат при подписване на договора, срещу издадена фактура.
3.

Цената от **1 000 €** е промоционална и се прилага **единствено за първия абонаментен период**. За всеки следващ период се прилага действащата цена на Доставчика, обявена по реда на т. 7.6.
4.

Абонаментното възнаграждение за всеки следващ период се заплаща авансово, не по-късно от 14 дни преди началото му.
5.

В абонаментното възнаграждение се включват достъп до Системата за неограничен брой Потребители на Клиента, актуализации, поддръжка и резервно копиране.
6.

В абонаментното възнаграждение **не се включват** доставка на допълнителни Карти и Оборудване, ремонт на Оборудване, повредено по вина на Клиента, както и разработка на допълнително заявени функции.

ЗА „ДАВИДА БГ“ ЕООД

ЗА „ЦВЕТИНА – МЕЗДРА“ ЕООД

Управител

Управител